

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8444/2538

นาย สุข ศ รี เฟื่อง กับพวก

นาง สม ใจ หรือ ใจ ประดู่แก้วหรือศ รี
เฟื่อง

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 244 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่าที่ดินพิพาทราคา 200,000 บาท เป็นทรัพย์มรดกของผู้ตาย ตกได้แก่โจทก์ทั้งห้าและจำเลยคนละส่วนขอให้แบ่งที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งห้าตาม ส่วนและขอให้แบ่งค่าเช่าที่ดินพิพาทจำนวน 1,500 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งห้าด้วยจำเลย ให้การว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์มรดกแต่เป็นทรัพย์ที่ผู้ตายยกให้แก่จำเลยตั้งแต่ผู้ ตายยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาท กันในชั้นอุทธรณ์ต้องคิดตามส่วนแบ่งของโจทก์แต่ละคนจะได้รับแยกต่างหากจาก กัน ไม่ใช่ถือราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องรวมกันมา เมื่อราคาทรัพย์สิน หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้ โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 224 วรรคหนึ่ง คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังว่าผู้ตายยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย ที่ดินพิพาทจึง ไม่ใช่ทรัพย์มรดก โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกจึงเป็นการได้ เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ก็ เป็นการไม่ชอบ จำเลยฎีกาในปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว ในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งห้าและจำเลยเป็นบุตรของนายเต่าและนางแหมะ ศรีเฟื่อง โดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2511 นายเต่าถึงแก่กรรมมีที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ราคา 200,000 บาทเป็นมรดกตกได้แก่โจทก์ทั้งห้าและจำเลยคนละส่วน โจทก์ทั้งห้าและจำเลยร่วมกันครอบครองทำประโยชน์ที่ดินแปลงนี้โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำนาจนถึง พ.ศ. 2531 จึงให้คนอื่นเช่าคิดค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกไร่ละ 6 ถัง ครั้นถึง พ.ศ. 2533 คิดค่าเช่าเป็นไร่ละ 8 ถัง ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2533 โจทก์ทั้งห้าขอหนังสือแบบแจ้งการครอบครองจากจำเลยเพื่อนำไปขอรังวัดออกโฉนด แต่จำเลยไม่ยอมให้ โจทก์ทั้งห้าไปตรวจสอบหลักฐานที่สำนักงานที่ดินอำเภอ นครชัยศรี จึงทราบว่าจำเลยได้ลักลอบไปรับโอนมรดกที่ดินแปลงนี้เป็นของจำเลยไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2512 ทำให้โจทก์ทั้งห้าได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยแบ่งที่ดินพิพาทแก่โจทก์ทั้งห้าคนละ 3 งาน 76 ตารางวา หากแบ่งไม่ได้ให้ประมวลราคาระหว่างโจทก์ทั้งห้าและจำเลยหรือขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งให้แก่โจทก์ทั้งห้าและจำเลยตามสิทธิและถ้าจำเลยยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกเท่าส่วนที่ตนจะได้หรือมากกว่าส่วนที่ตนจะได้ก็ขอให้กำจัดมิให้จำเลยได้รับมรดกเลยโดยให้มรดกตกแก่โจทก์ทั้งห้า หากจำเลยยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกไว้น้อยกว่าส่วนที่ตนจะได้ก็ขอให้กำจัดมิให้จำเลยได้รับมรดกเฉพาะส่วนที่ยกย้ายหรือปิดบังและให้ตกแก่โจทก์ทั้งห้าให้จำเลยรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ให้แก่โจทก์ทั้งห้าตามส่วนและจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ทั้งห้าในโฉนดที่ดินดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยถ้าปรากฏว่าจำเลยถูกกำจัดไม่ได้รับมรดกเลยก็ขอให้มีการสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมรังวัดออกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งห้าต่อไป และให้จำเลยแบ่งเงินค่าเช่าที่ดินแปลงนี้ให้แก่

โจทก์ทั้งห้าจำนวน 1,500 บาท กับค่าเช่าที่ดินอีกปีละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะแบ่งทรัพย์สินมรดกเสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า ขณะที่นายเต๋ายังมีชีวิตอยู่ จำเลยได้อุปการะเลี้ยงดูและปลดหนี้ของนายเต๋าจนหมด นายเต๋าจึงยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย หลังจากนายเต๋าถึงแก่กรรมจำเลยได้จดทะเบียนใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ซึ่งโจทก์ทั้งห้าทราบดีและไม่คัดค้าน โจทก์ทั้งห้าจึงไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาท หากฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกฟ้องโจทก์ทั้งห้าก็ขาดอายุความ และจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทมาโดยตลอดจนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครศรีธรรมราช จังหวัดนครปฐม แก่โจทก์ทั้งห้าคนละ 3 งาน 76 ตารางวา และให้แบ่งค่าเช่าที่ดินพิพาทแก่โจทก์ทั้งห้าคนละ 1 ใน 6 ส่วนนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะแบ่งที่ดินพิพาทเสร็จสิ้นหรือไม่มีคนเช่า หากไม่สามารถแบ่งที่ดินพิพาทได้ให้ประมูลราคากันเองหรือขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกันตามสิทธิ คำขอนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ทั้งห้าฟ้องว่าที่ดินพิพาทราคา 200,000 บาท เป็นทรัพย์สินมรดกของผู้ตายตกได้แก่โจทก์ทั้งห้าและจำเลยคนละส่วนขอให้แบ่งที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ทั้งห้าตามส่วนและขอให้แบ่งค่าเช่าที่ดินพิพาทจำนวน 1,500 บาท ให้แก่โจทก์ทั้งห้าด้วย จำเลยให้การว่าที่ดินพิพาทไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกแต่เป็นทรัพย์สินที่ผู้

ตายยกให้แก่จำเลยตั้งแต่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ราคาทรัพย์สิน หรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ต้องคิดตามส่วนแบ่งของโจทก์แต่ละคนจะได้รับแยกต่างหากจากกัน ไม่ใช่ถือราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องรวมกันมา ปรากฏว่าราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนฟ้องอุทธรณ์ไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังว่าผู้ตายยกที่ดินพิพาทให้แก่จำเลย ที่ดินพิพาทจึงไม่ใช่ทรัพย์มรดกโจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์ว่าที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์มรดกจึงเป็นการโต้เถียงมูลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว แม้ศาลอุทธรณ์จะรับวินิจฉัยให้ก็เป็นการไม่ชอบ จำเลยฎีกาในปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกฎีกาจำเลย

(สุทธิ นิขโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>